



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Sezione decima civile

Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Francesco Cina, letti gli artt. 281 *quinquies*, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA DEFINITIVA

nella causa iscritta al n. **82994** del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno **2018**

tra

Parte_1 C.F. *P.IVA_1* , in giudizio con l'avv. Gianluca Indaco

-parte attrice-

Parte_2 C.F. *P.IVA_2*), in giudizio con gli avv.ti Domenico Marrara e Serena Pascuzzi

-parte convenuta-

e

Controparte_1 (C.F. *P.IVA_3*), in giudizio con l'avv. Davide Ciccarone

-parte convenuta-

e con l'intervento volontario di

CP_2 (C.F. *C.F._1* e *Controparte_3* (C.F. *C.F._2*), entrambi in giudizio con l'avv. Maria Clara Colletti

-terzi intervenuti-

e di

CP_4 (C.F. *C.F._3*) e *CP_5* (C.F. *C.F._4*), entrambi in giudizio con l'avv. Maurizio Ramundo

-terzi intervenuti-

OGGETTO: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.

CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno così precisato le rispettive conclusioni:

- **per parte attrice:** *“come da atto di citazione. Insiste inoltre per l’inammissibilità degli interventi e in via subordinata per la loro infondatezza”.*

- **per parte convenuta** **Parte_2** *“come da comparsa di costituzione e risposta e memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.”;*

- **per parte convenuta** **CP_1** *“di merito ed istruttorie come da comparsa di costituzione e risposta ed memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.”;*

- **per i terzi intervenuti** **CP_2 e CP_3** : *“come da atto di intervento”;*

- **per i terzi intervenuti** **CP_4 e CP_5** *“come da atto di intervento”.*

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Oggetto della controversia ed elementi del processo rilevanti ai fini della decisione.

1.1. **Parte_1** ha citato in giudizio **Controparte_6**

[...] chiedendo a questo Tribunale di:

*“a) dichiarare inefficace nei confronti della **Parte_1** in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2901 c.c., i seguenti atti:*

*(i) contratto preliminare di permuta di cosa presente con cosa futura del 25 giugno 2014 stipulato fra la società **Parte_2** e la società [...]*

***Controparte_7** con scrittura privata autenticata dal notaio **Per_1** Rep. 84308/23063;*

(ii) atto di permuta di cosa presente con cosa futura per notar [...]

Persona_2** del 13 ottobre 2014 (Rep. 84597, Racc. 23186) stipulato fra la società **Parte_2** e la società **Controparte_7

[...]

*(iii) atto modificativo della permuta di cosa presente con cosa futura del 23 aprile 2018 stipulato fra la società **Parte_2** e la società [...]*

***Controparte_8** con scrittura privata autenticata dal notaio **Per_1** Rep. 88123, Racc. 25113,*

tutti aventi ad oggetto, a seguito di redistribuzione fondiaria della sagoma e del

sub comprato Z41 — Sagoma A e identificazione catastale, i seguenti beni immobili: Foglio 1150, particella 3985, subb:

1) 504, 505, 506, 507, 508, 510, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602: tutte abitazioni categ. A/2;

2) 512, 513, 514, 515, 516, 517, 502, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 559, 560, 561, 562, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 622, 623, 639, 533, 654, 658 e 659 graffiati: tutti parcheggi categoria C/6;

3) 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637 tutti locali cantina categ. C/2;

b) ordinare al competente Conservatore dei competenti Registri Immobiliari, con esonero da parte di quest'ultimo, di annotare il provvedimento, ai sensi dell'art. 2655 c.c., a margine della trascrizione dell'atto citato;

c) con condanna delle convenute a spese, diritti e onorari di lite.”.

A sostegno della domanda revocatoria così proposta, parte attrice ha infatti allegato e dedotto:

- che la convenuta *Parte_2* con atto pubblico del 5 maggio 2008, era divenuta proprietaria di un terreno edificabile sito nel Comune di Roma (sub comparto “Z 41” Sagoma A nel comprensorio Torrino-Mezzocammino), censito al Catasto terreni al foglio 1150, particelle 3373, 3403 e 3404;

- che la dante causa *Pa* *Parte_2* aveva promesso in vendita, con distinti contratti preliminari, i singoli appartamenti che avrebbero fatto parte di un fabbricato da erigere sul predetto terreno;

- che *Parte_2* all'atto dell'acquisto di cui sopra e con apposite scritture private autenticate, aveva rinnovato i predetti contratti preliminari, subentrando quindi, nei confronti dei promissari acquirenti, nella posizione della propria dante causa;

- che sedici dei promissari acquirenti, con scritture private autenticate concluse a maggio 2011 (quindici il 4 maggio ed una il 17 maggio) e tutte trascritte, avevano ceduto i propri contratti preliminari alla attrice *Parte_1*

- che quest'ultima, con l'espresso consenso della contraente ceduta *Parte_2* e mediante corresponsione del complessivo importo di oltre un milione di euro in favore

dei cedenti, aveva quindi assunto la qualità di promissaria acquirente delle predette sedici unità immobiliari;

- che tuttavia *Parte_2* con atto pubblico sottoposto a condizione sospensiva (poi verificatasi) del 13 ottobre 2014, aveva ceduto in permuta all'altra convenuta *CP_1* [...] il terreno su cui avrebbero dovuto sorgere le unità immobiliari, nonché il diritto di costruirvi il fabbricato;

- che l'atto di permuta – così come il preliminare che lo aveva preceduto e l'atto modificativo che lo aveva invece seguito nel 2018 – recava grave pregiudizio ai diritti di cui la attrice *Parte_1* era titolare in ragione dei già menzionati sedici contratti preliminari;

- che ricorrevano pertanto tutti i presupposti di cui all'art. 2901 c.c., ed in particolare quelli previsti per l'ipotesi di atti dispositivi compiuti dopo l'insorgenza del credito, tenuto anche conto che: (i) *Parte_2* avendo prestato il proprio consenso alla cessione dei preliminari, era consapevole del carattere pregiudizievole che l'atto dispositivo avrebbe arrecato alla promissaria acquirente *Parte_1* (ii) analoga consapevolezza aveva la beneficiaria dell'atto dispositivo, *CP_1* atteso che i preliminari di compravendita erano stati trascritti nei registri immobiliari e dunque la loro esistenza non poteva essere ignorata, se non con colpa grave; (iii) era evidente la sproporzione delle reciproche prestazioni oggetto del contratto di permuta (“sei appartamenti contro l'intero terreno e l'intero fabbricato”).

1.2. La convenuta *CP_1* si è costituita tempestivamente in giudizio, concludendo per il rigetto della domanda proposta dalla attrice e domandando la condanna di quest'ultima ai sensi dell'art. 96 c.p.c..

Ha infatti eccepito:

- che la stessa *CP_1* avendo constatato la sopravvenuta inefficacia della trascrizione dei contratti preliminari conclusi da *Parte_1* per decorso del termine di all'art. 2645 bis c.c., aveva legittimamente acquistato da *Parte_2* il terreno ed il diritto di superficie con l'atto di permuta oggetto di controversia;

- che *CP_1* aveva poi conferito in *Controparte_9* – società di nuova costituzione ed interamente partecipata dalla medesima *CP_1* – tutte le unità immobiliari edificate, ad eccezione di quelle costituenti il corrispettivo della permuta, che dovevano essere quindi trasferite a *Parte_2*

- che l'attrice **Parte_1** aveva quindi proposto e fatto trascrivere, oltre alla domanda oggetto del presente giudizio, un'ulteriore domanda (procedimento n. 10925/2019 r.g. di questo Tribunale) volta ad ottenere la revoca ex art. 2901 c.c. anche del predetto atto di conferimento intervenuto fra **CP_1** ed **Controparte_9**
- che la attrice, sulla base di quanto dalla stessa esposto e della disciplina dettata in materia di trascrizione e soluzione dei conflitti fra più acquirenti di un unico dante causa, avrebbe invece potuto e dovuto agire per ottenere l'accertamento della natura prevalente dei propri diritti e, in subordine, per ottenere il risarcimento dei danni da parte della comune dante causa;
- che **Parte_1** aveva quindi dolosamente agito al fine di creare incertezza in ordine alla commerciabilità degli immobili.

1.3. La convenuta **Parte_2** si è costituita in giudizio oltre il termine di cui all'art. 166 c.p.c., concludendo anch'essa per il rigetto della domanda attorea.

Ha infatti a sua volta eccepito:

- che, dal momento in cui era subentrata nei contratti preliminari e quindi da maggio 2011, la società attrice non aveva mai manifestato alcun concreto interesse alla stipulazione dei relativi contratti definitivi, né al rinnovo dei preliminari stessi;
- che, stante la predetta inerzia, **Parte_2** pertanto aveva legittimamente posto in essere l'atto di permuta;
- che, al momento della stipulazione di quest'ultimo, erano infatti trascorsi inutilmente i tre anni dalla cessione e rinnovo dei predetti preliminari, ossia il termine per cui i predetti contratti preliminari erano stati rinnovati al momento della loro cessione ad **Parte_1**
- che era quindi trascorso il termine di efficacia della trascrizione dei preliminari previsto dall'art. 2645 bis c.c., senza che fosse seguita la trascrizione dei relativi contratti definitivi, né la trascrizione di domande ex art. 2932 c.c..

1.4. Assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. e decorso il primo dei predetti termini, hanno poi spiegato intervento volontario **CP_2** [...] e **Controparte_3**, i quali hanno formulato le seguenti conclusioni:

“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, ragione o eccezione, così provvedere:

- *Nel merito in via principale: accertato il pieno diritto di proprietà degli intervenuti,*

per i motivi di cui in narrativa, dichiarare ed ordinare l'estromissione dall'azione revocatoria - azionata di Parte_1 nei confronti de Parte_2 e [...] Controparte_7 dell'unità abitativa immobiliare di proprietà della Sig.ra CP_2 [...] individuata al Fg. 1150, p.lla 3985, sub. 578- 630-547 e dell'unità immobiliare abitativa del Sig. Controparte_3 individuata al Fg. 1150, p.lla 3985, sub. 590-632-543; -dichiarare, nei confronti degli intervenuti, l'inefficacia della trascrizione dell'atto di citazione di Parte_1 eseguita in data 6/2/2019 con formalità pregiudizievole Reg. Part. 9152 e Reg. Gen. 13547, sull'immobile di proprietà della Sig.ra CP_2 individuata al Fg. 1150, p.lla 3985, sub. 578-630-547 e sull'immobile di proprietà del Sig. Controparte_3 individuata al Fg. 1150, p.lla 3985, sub. 590-632-543, ordinando, ad esclusiva cura e spese di Parte_1 la cancellazione della medesima trascrizione pregiudizievole, con espressa autorizzazione al Conservatore a provvedere in tal senso con esonero di ogni sua responsabilità;

- Nel merito: dichiarare inammissibili e comunque rigettare poiché infondate in fatto e diritto, le domande di Parte_1 formulate in atto di citazione;

- In via subordinata: nel caso di accoglimento della domanda di Parte_1 e rigetto della richiesta in via principale degli intervenuti, Voler disporre la riduzione dell'oggetto della richiesta di cui all'atto di citazione di Parte_1 in quanto abnorme rispetto al valore dell'ipotetico credito e conseguentemente dichiarare ed ordinare l'estromissione dell'unità abitativa immobiliare di proprietà della Sig.ra CP_2 individuata al Fg. 1150, p.lla 3985, sub. 578-630-547 e dell'unità immobiliare abitativa del Sig. Controparte_3 individuata al Fg. 1150, p.lla 3985, sub. 590-632-543 con ordine al Conservatore di cancellazione con espresso esonero di ogni responsabilità;

- In via meramente subordinata: in ossequio al disposto della Sentenza di Cassazione n. 10414 del 30/07/2001 ed al pubblico interesse, sospendere il giudizio di revocatoria sino all'esito di un giudizio di accertamento del credito di Parte_1 che quantifichi con certezza danno dalla stessa subito dall'atto di permuta, onde evitare che vengano ingiustamente lesi i diritti dei terzi acquirenti.

- In ogni caso, condannare Parte_1 Parte_2 e Controparte_7 [...] in persona dei rispettivi rappresentanti p.t., al risarcimento dei danni

morali nei confronti degli intervenuti da liquidarsi in via equitativa, con ogni più ampia riserva di rivalsa e richiesta di risarcimento in altra sede giudiziaria per qualsiasi eventuale danno patrimoniale”.

Per quanto qui più rileva, i predetti intervenienti – premesso di essere legittimati all’intervento per avere acquistato da **Controparte_9** in data 7.2.2019 ed in esecuzione dei contratti preliminari conclusi con **CP_1** in data 24.2.2015, il pieno diritto di proprietà rispettivamente di due appartamenti con relative pertinenze, fra quelli oggetto di controversia (precisamente: 1) proprietà **CP_2** unità immobiliari censite al foglio 1150, particella 3985, subalterni 578, 630 e 547; 2) proprietà **CP_3**, unità immobiliari censite al foglio 1150, particella 3985, subalterni 590, 632 e 543) – hanno infatti esposto che, nei rispettivi atti di acquisto, le unità immobiliari erano state descritte come libere da gravami, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli (ad eccezione dell’ipoteca della banca concessa al costruttore a fronte di mutuo fondiario, ad oggi frazionata e cancellata sulle loro porzioni immobiliari) e di essere stati pertanto all’epoca ignari tanto del fatto che, il giorno precedente e quindi in data 6.2.2019, sui medesimi beni era stata trascritta la domanda revocatoria proposta da **Parte_1** quanto del fatto che, ancora in precedenza, erano stati trascritti i preliminari che vedevano la stessa **Pt_1** quale promissaria acquirente.

1.5. Disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni e prima dell’udienza a tal fine fissata, sono poi intervenuti volontariamente in giudizio anche i terzi **CP_4** e **CP_5**, i quali hanno a loro volta formulato le conclusioni che seguono:

“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, dichiarato preliminarmente ammissibile l’intervento spiegato, rigettata ogni contraria istanza, ragione o eccezione,

- in via principale rigettare la domanda di parte attrice;

*- in via autonoma accertare e dichiarare i Sigg.ri **CP_4** e **CP_5** quali terzi acquirenti di buona fede e per l’effetto ordinare al Conservatore dei RR.II. di Roma, con esonero di responsabilità, di cancellare l’annotazione dell’atto di citazione spiegato da **Parte_1** sugli immobili censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 1150, particella 3985, subb. 585, 633 e 545 – trascrizione del 06/02/2019 Reg. Part. 9152 Reg. Gen. 13547”.*

Hanno infatti anch’essi esposto di avere acquistato da **Controparte_9** uno degli immobili su cui era stata trascritta la domanda revocatoria oggetto di controversia

(precisamente delle unità immobiliari censite al Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 1150, particella 3985, subalterni 585, 633 e 545, acquistate con contratto del 7.2.2019, che faceva seguito al preliminare del 4.6.2015 concluso con *CP_1* e di avere in buona fede ignorato l'esistenza delle pretese di *Parte_1* avendo anche in questo caso il notaio rogante dato atto, previo esame di visure aggiornate, della libertà dei beni da vincoli, iscrizioni, trascrizioni pregiudizievoli, ad eccezione dell'ipoteca iscritta a garanzia del mutuo fondiario a favore della [...] *Organizzazione_1* che sarebbe stata estinta dalla società venditrice a seguito della vendita.

1.6. La causa, istruita tramite produzioni documentali delle parti, è stata poi assunta in decisione sulla base delle conclusioni sopra trascritte, con termini ex art. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.

2. Sulla domanda ex art. 2901 c.c. proposta da parte attrice.

La domanda va accolta per le ragioni di seguito esposte.

2.1. Come è noto (v. Cass. S.U. 9440/2004 e da ultimo anche Cass. 4212/2020), in tema di azione revocatoria viene in considerazione una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento della predetta azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori.

E' dunque legittimato all'esercizio dell'azione revocatoria anche il soggetto che sia soltanto titolare di una legittima aspettativa di credito che non si riveli *prima facie* pretestuosa e che possa valutarsi come probabile (cfr. Cass. 20002/2008 e Cass. 11755/2018).

Nel caso di specie, non vi è dunque ragione di dubitare della legittimazione della attrice alla proposizione dell'azione.

E' infatti pacifico che parte attrice, tramite appositi contratti di cessione e versando ai cedenti un corrispettivo complessivo di oltre un milione di euro, abbia assunto la veste di promissaria acquirente di una serie di unità immobiliari da costruire

e già promesse in vendita da *Parte_2* (a sua volta subentrata nei contratti preliminari di compravendita in precedenza stipulati da *Organizzazione_2* v. doc. 1 a 33 del fascicolo di parte attrice).

E' inoltre incontestato che la promittente venditrice *Parte_2* una volta decorso il termine di efficacia della trascrizione (ex art. 2645 bis c.c.) dei predetti preliminari (v. anche docc. da 34 a 49 del fascicolo di parte attrice), abbia posto in essere l'atto dispositivo qui oggetto di domanda revocatoria, trasferendo quindi a *CP_1* tramite un atto di permuta di cosa presente con cosa futura, il suolo sul quale le predette unità immobiliari avrebbero dovuto essere edificate, nonché i relativi diritti edificatori (v. doc. 51 del fascicolo di parte attrice).

Considerando che l'azione ex art. 2932 c.c. (peraltro incompatibile con la proposizione della domanda ex art. 2901 c.c.; cfr. Cass. 11349/1996) non potrà più essere utilmente esperita dalla promissaria acquirente *Parte_1* (stante la scadenza del termine ex art. 2645 bis c.c.), le ragioni di credito alla cui tutela è nella specie preordinata l'azione revocatoria devono essere individuate, quantomeno, nei crediti restitutori della promissaria acquirente. E ciò considerando anche, in tutti i contratti di cessione dei preliminari in favore della *Parte_1* si dà atto del pregresso pagamento di cospicui importi da parte dei cedenti ed in favore della promittente venditrice (somme al cui ammontare è stato quindi parametrato il corrispettivo versato da *Pt_1* [...] in favore dei cedenti, quale prezzo della cessione dei contratti preliminari).

Né, per quanto già evidenziato in ordine alla funzione dell'azione revocatoria ed alla nozione lata di credito che viene in considerazione ai fini della sua proposizione, rileva che la odierna attrice non abbia ancora agito in giudizio per ottenere il pagamento delle predette somme.

2.2. Ricorrono poi gli ulteriori presupposti oggettivi e soggettivi di cui all'art. 2901 c.c. ed in particolare quelli richiesti in caso di atto dispositivo a titolo oneroso compiuto successivamente all'insorgenza del credito (e dunque *eventus damni* e *scientia damni*, quest'ultima anche in capo al terzo beneficiario dell'atto dispositivo).

2.3. Quanto al pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie dell'attore (*eventus damni*), va infatti premesso che, in linea generale, non occorre che il debitore si trovi in stato di insolvenza, essendo sufficiente che l'atto di disposizione da lui posto in essere produca pericolo o incertezza per la realizzazione del diritto del creditore, in

termini di una possibile o eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva (cfr. Cass. 7452/2000).

Non è quindi necessario che la soddisfazione della pretesa creditoria sia stata resa impossibile e comunque definitivamente compromessa, essendo per contro sufficiente che l'atto di disposizione abbia reso più incerta o anche soltanto più difficoltosa la realizzazione del credito (cfr. Cass. 6676/1998), sulla base di una valutazione operata, *ex ante*, con riferimento alla data dell'atto dispositivo e non a quella futura dell'effettiva realizzazione del credito (cfr. Cass. 16986/2007).

L'atto idoneo a rendere più incerto o difficile il soddisfacimento del credito può peraltro consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso.

A questo proposito, si è quindi condivisibilmente affermato che la sostituzione di un immobile con il denaro derivante dalla compravendita comporta di per sé una rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale, in considerazione della maggiore facilità di cessione del denaro (v. Cass. 1896/2012 e Cass. 7262/2000).

In riferimento alla prova dell'elemento costitutivo in esame, va inoltre precisato che l'onere probatorio del creditore si restringe alla dimostrazione della variazione patrimoniale, senza che sia necessario provare l'entità e la natura del patrimonio del debitore dopo l'atto di disposizione, non potendo il creditore valutarne compiutamente le caratteristiche.

E' invece il debitore a dover provare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà (v. Cass. 15265/2006, Cass. 7767/2007 e Cass. 16221/2019).

2.4. Nella specie, il requisito dell'*eventus damni* deve ritenersi senz'altro integrato.

A prescindere da ogni ulteriore considerazione in ordine al valore delle unità immobiliari individuate quale corrispettivo della permuta (a seguito dell'atto di modifica poi intervenuto in data 23.4.2018, cinque appartamenti, con relativi posti auto, un autorimessa e due ulteriori posti auto; il tutto a fronte della cessione di una quota di comproprietà pari a millesimi 892,36 di un terreno della superficie complessiva di mq 3.163, con volumetria complessiva di mc. 6.820 con destinazione residenziale e mc. 89,99 con destinazione commerciale, sul quale sono stati poi

edificati trentatre appartamenti), va infatti osservato che la immediata cessione del suolo (sia pure subordinata a condizione sospensiva, poi verificatasi; v. doc. 52 del fascicolo di parte attrice), innanzi al solo impegno alla cessione di beni futuri (le unità immobiliari all'epoca non ancora edificate e delle quali poi comunque *Parte_2* non risulta mai divenuta proprietaria), ha comportato una modifica qualitativa del patrimonio del disponente idonea a rendere più incerta o anche soltanto più difficoltosa la realizzazione dei crediti di *Parte_1*

2.5. Venendo poi all'esame del requisito soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c., va innanzitutto osservato che la documentazione già menzionata evidenzia come le ragioni di credito della attrice trovino la loro fonte nei contratti di cessione dei preliminari dalla stessa sottoscritti, in veste di cessionaria, a maggio 2011.

Il contratto di permuta di cosa presente con cosa futura poi posto in essere dalle odierne convenute integra quindi gli estremi di un atto dispositivo, a titolo oneroso, compiuto successivamente all'insorgenza del credito.

Ai fini della ricorrenza del requisito soggettivo in esame è pertanto necessaria e sufficiente la sola consapevolezza, tanto in capo al debitore quanto al terzo, di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (cd. *scientia damni*).

2.6. L'elemento soggettivo in questione è in linea generale integrato dalla semplice conoscenza – cui va equiparata la agevole conoscibilità – nel debitore e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, anche nel terzo, di tale pregiudizio. E ciò a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (*consilium fraudis*), né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore (cfr. Cass. 7262/2000).

La prova della predetta conoscenza è a carico dell'attore in revocatoria e può essere anche fornita tramite presunzioni (cfr. Cass. 17327/2011).

Con specifico riguardo alla posizione del terzo beneficiario dell'atto dispositivo, assumono quindi anche rilievo tanto i rapporti soggettivi intercorrenti con il debitore, quanto gli elementi oggettivi che caratterizzano l'atto compiuto, ove gli uni o gli altri siano tali da rendere estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente o comunque dell'idoneità dell'atto a rendere più difficoltosa o incerta, nel senso già chiarito, la soddisfazione dei creditori

del disponente stesso.

2.7. Poste queste premesse di carattere generale, le risultanze istruttorie acquisite inducono a ritenere integrato anche il requisito della *scientia damni*.

La conoscenza, da parte della disponente, del pregiudizio arrecato dall'atto dispositivo è infatti resa manifesta dal fatto che la stessa disponente, avendo partecipato alla conclusione dei contratti di cessione dei preliminari, fosse necessariamente a conoscenza della posizione assunta dalla cessionaria *Parte_1* (divenuta promissaria acquirente) e delle somme da quest'ultima a tal fine già corrisposte.

Priva di rilievo è peraltro l'evenienza che la predetta promissaria acquirente, al momento del compimento dell'atto dispositivo, potesse già avere perso l'interesse di alla conclusione dei contratti definitivi di compravendita delle unità immobiliari.

E' infatti evidente come ciò non avrebbe in alcun modo escluso il diritto della stessa *Parte_1* a vedersi restituite, dalla promittente venditrice *Parte_2* ed a titolo di indebito, le ingenti somme (oltre un milione di euro) già versate in vista della conclusione dei contratti definitivi.

Anche l'altra convenuta *CP_1* beneficiaria dell'atto dispositivo, doveva poi avere analoga conoscenza del pregiudizio arrecato dall'atto stesso.

Il fatto che i preliminari di compravendita fossero stati tutti trascritti (con termine triennale di efficacia ex art. 2645 bis c.c. scaduto da pochi mesi) induce infatti a ritenere del tutto ragionevole che la predetta convenuta fosse all'epoca a conoscenza delle ragioni di credito della attrice. La circostanza è peraltro riconosciuta dalla stessa convenuta nei propri scritti difensivi (v. pag. 7 della comparsa di costituzione e risposta di *CP_1* in cui si afferma che quest'ultima ha proceduto all'acquisto “*constatando ed avvalendosi della sopravvenuta inefficacia della trascrizione dei contratti preliminari di acquisto della Pt_1*”).

Né la *scientia damni* della beneficiaria dell'atto dispositivo può essere esclusa in ragione della scadenza del termine, ex art. 2645 bis c.c., di efficacia della trascrizione dei contratti preliminari.

Dalla predetta scadenza, discende infatti unicamente la perdita, per il promissario acquirente, dell'effetto prenotativo della trascrizione. Con la conseguente possibilità di vedersi pregiudicato, nei rapporti con i terzi, nell'acquisto dell'immobile.

La scadenza del termine di efficacia della trascrizione non spiega invece di per sé alcun effetto sulla validità ed efficacia del contratto preliminare e, dunque, sulle obbligazioni che ne discendono a carico delle parti contraenti.

Nella specie, è quindi chiaro come, in mancanza di evidenze da cui *CP_1* potesse desumere lo scioglimento dei contratti preliminari in essere fra *Parte_2* ed *Parte_1* proprio la conclusione del contratto di permuta in epoca immediatamente successiva allo spirare del termine di efficacia ex art. 2645 bis c.c. non avrebbe potuto avere altro effetto che quello di comportare, per un verso, l'impossibilità per *Parte_1* di addivenire alla conclusione dei contratti definitivi e, per altro verso, l'obbligo di *Parte_2* (quantomeno) di restituire alla stessa *Pt_1* [...] le ingenti somme già versate quale promissaria acquirente.

2.8. In accoglimento della domanda proposta da parte attrice, va dunque dichiarata l'inefficacia, nei confronti della stessa parte attrice ed ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto di permuta di cosa presente con cosa futura del 13.10.2014 e del relativo atto modificativo del 23.4.2018.

Nulla va invece disposto con riguardo al precedente contratto preliminare del 25.6.2014, trattandosi di atto di per sé non dispositivo del patrimonio (cfr. Cass. 15215/2018) e comunque nella specie superato dalla successiva conclusione del definito.

2.9. Non va accolta la richiesta di emissione, da parte del giudice, dell'ordine di trascrizione o annotazione della presente sentenza.

Si tratta infatti di adempimento imposto al Conservatore dalla legge e per la cui esecuzione non è vi è quindi necessità di un apposito comando giudiziale.

3. Sulle domande proposte dai terzi intervenuti *CP_2* e *CP_3* .

Nessuna delle domande proposte dai predetti intervenuti merita accoglimento.

3.1. Difettano innanzitutto i presupposti per la invocata sospensione del presente giudizio.

Come già accennato, parte attrice non risulta avere proposto alcuna domanda volta a far accertare l'esistenza del proprio credito nei confronti di *Controparte_10* per cui difetta in radice il requisito della contemporanea pendenza dei due giudizi in asserito rapporto di pregiudizialità.

In ogni caso, ove anche ricorresse quest'ultimo requisito, la giurisprudenza di

legittimità ha da tempo escluso la ricorrenza, nella specie, dei presupposti per la sospensione ex art. 295 c.p.c. (cfr. Cass. S.U. 9440/2004, secondo cui “Poiché anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore, il giudizio promosso con l'indicata azione non è soggetto a sospensione necessaria a norma dell'art. 295 cod. proc. civ. per il caso di pendenza di controversia avente ad oggetto l'accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria, in quanto la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico - giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d'altra parte da escludere l'eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiara inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito”).

3.2. L'intervento, nella misura in cui è diretto a sostenere le ragioni già fatte valere dalle convenute (v. lettere da A a D del corpo della comparsa di costituzione e risposta), va qualificato come adesivo dipendente e segue quindi le stesse sorti delle difese svolte dalle convenute a fronte della domanda ex art. 2901 c.c. proposta da parte attrice.

3.3. Le domande degli intervenuti, idonee invece ad integrare gli estremi di un intervento adesivo autonomo ed ammissibili pur se formulate quando era spirato il primo termine ex art. 183, comma 6, c.p.c. (cfr. fra le altre Cass. 25264/2008 e Cass. 31939/2019), devono invece essere rigettate le per ragioni che seguono.

3.3.1. Le domande di “*estromissione dall'azione revocatoria*” e di accertamento della “*inefficacia della trascrizione dell'atto di citazione di* Parte_1 sono palesemente infondate.

Il fatto che gli intervenuti abbiano acquistato, in buona fede e da parte di un soggetto terzo (Controparte_9) avente causa da CP_1 , gli immobili costruiti sul suolo trasferito con l'atto di permuta oggetto della domanda revocatoria, non comporta in alcun modo che gli intervenuti stessi possano per ciò solo andare esenti dalle conseguenze derivanti dall'accoglimento della domanda revocatoria.

L'art. 2901, comma 4, c.c., nel dettare la regola per cui l'inefficacia dell'atto conseguente all'accoglimento della domanda revocatoria non pregiudica i diritti acquistati dai terzi a titolo oneroso, fa infatti *“salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione”* e richiama pertanto il disposto dell'art. 2652 n. 5) c.c., il quale a sua volta prevede che la sentenza che accoglie la domanda di revoca *“non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda”*.

Nel caso in esame, è tuttavia pacifico che la trascrizione della domanda abbia preceduto, sia pure solo di un giorno, quella relativa al contratto di compravendita concluso dagli intervenuti. Con la conseguenza che la buona fede degli acquirenti non costituisce elemento idoneo ad impedire che gli stessi possano essere pregiudicati dall'accoglimento della domanda revocatoria.

3.3.2. Parimenti priva di fondamento è la domanda volta ad ottenere *“la riduzione dell'oggetto”* della domanda revocatoria.

L'atto dispositivo impugnato dalla attrice con l'azione revocatoria ha infatti carattere unitario ed ogni questione concernente l'eventuale sproporzione fra il valore complessivo delle unità immobiliari nel frattempo edificate sul suolo e credito della stessa attrice potrà rilevare, al più, nell'eventuale procedura esecutiva che la medesima attrice potrà introdurre se e quando avrà conseguito un titolo esecutivo mediante il quale far valere il proprio credito.

3.3.3. Va infine rigettata l'ulteriore domanda con cui gli intervenuti chiedono la condanna di Pt_1 , Parte_2 e CP_1 al risarcimento dei “danni morali”.

A prescindere da ogni ulteriore considerazione, si osserva infatti che il pregiudizio di si chiede il ristoro risulta allegato in termini del tutto generici, prima ancora che indimostrato.

4. Sulla domanda proposta dai terzi intervenuti CP_5 e CP_4 .

Anche la domanda in esame va rigettata.

Gli intervenienti, oltre a concludere per il rigetto della domanda attorea (così implicitamente associandosi alle difese delle convenute), hanno chiesto a questo Tribunale di accertare la propria qualità di acquirenti in buona fede e, per l'effetto, di ordinare la cancellazione, relativamente all'immobile dai medesimi acquistato, della trascrizione della domanda proposta da parte attrice.

Sono allora ostative all'accoglimento della domanda le stesse ragioni già esposte al precedente paragrafo 3.3.1., in relazione all'analoga proposta dagli intervenuti *CP_2* e *CP_3*.

Va peraltro anche aggiunto che gli intervenuti *CP_5* e *CP_4* hanno spiegato intervento quando erano ormai maturate non solo le preclusioni assertive, ma anche quelle istruttorie.

Il fatto che fossero maturate queste ultime preclusioni fa quindi sì che debbano ritenersi inammissibili anche le produzioni documentali effettuate dagli intervenuti (v. Cass. 19422/2020, nonché Cass. 12463/2023, la quale ha così escluso l'ammissibilità della tardiva produzione documentale volta a comprovare la legittimazione ad agire dell'interveniente). E, per le stesse ragioni ed essendosi già cristallizzato il *thema probandum*, si deve anche escludere che possa trovare applicazione il principio di non contestazione.

Ne deriva pertanto che costituisce ulteriore ed autonoma ragione dell'infondatezza della domanda in esame il fatto che non risulti provata, in capo agli intervenuti, la titolarità del diritto (proprietà di uno degli immobili costruiti sul suolo oggetto del contratto di permuta concluso da *Controparte_6*) sulla cui base gli stessi hanno proposto l'intervento adesivo autonomo.

5. Sulle spese di lite.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, nel complessivo importo indicato nel dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022 (valore della controversia determinato ai sensi dell'art. 5 del D.M. e dunque ricompreso nello scaglione da euro 1.000.000,00 ad euro 2.000.000,00, avuto riguardo all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta; importi medi per le fasi di studio e introduzione; importi minimo per la fase istruttoria e per quella decisoria, in ragione della ridotta attività difensiva resasi necessaria nel corso delle stesse).

Il carattere del tutto marginale delle difese svolte dai terzi intervenuti, rispetto alle questioni effettivamente rilevanti ai fini della decisione, giustifica la compensazione delle spese di lite nei rapporti fra gli stessi e le altre parti del giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e

deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) in accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c. proposta da *Parte_1* nei confronti di *Parte_2* e di *Controparte_7* [...] dichiara l'inefficacia, nei confronti della stessa *Parte_1*
 - a) del contratto di permuta di cosa presente con cosa futura concluso con atto pubblico a rogito del notaio *Persona_2* del 13 ottobre 2014 (Rep. 84597, Racc. 23186), stipulato fra *Parte_2* e [...] *Controparte_7*
 - b) del contratto modificativo della permuta di cosa presente con cosa futura concluso con atto pubblico a rogito del notaio *Persona_2* del 23 aprile 2018 Rep. 88123, Racc. 25113), stipulato fra *Parte_2* e *Controparte_7*
- 2) rigetta le domande proposte dai terzi intervenuti;
- 3) condanna *Controparte_6* in via tra loro solidale, al rimborso, in favore di *Parte_1* delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 23.946,00 per compenso professionale ed euro 545,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge;
- 4) compensa integralmente le spese di lite nei confronti dei terzi intervenuti.

Così deciso in Roma, il 2 novembre 2023.

Il Giudice
(dott. Francesco Cina)